

III. Otras Resoluciones

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos

2267 *ORDEN de 17 de junio de 2026, por la que se delega en la persona titular de la Dirección General de Industria de esta Consejería el ejercicio de la competencia en materia de contratación del acuerdo marco para la contratación del servicio consistente en la realización de labores de comprobación relacionadas con el Plan de Inspecciones de Seguridad Industrial y Minera de la Dirección General de Industria, mediante procedimiento abierto de adjudicación, sujeto a regulación armonizada y tramitación ordinaria.*

La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos es el Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias encargado de la propuesta y ejecución de las directrices del Gobierno de Canarias y de la gestión de los servicios y competencias, entre otras áreas materiales, de industria y minas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, aprobado por el Decreto 81/2026, de 4 de mayo.

La Dirección General de Industria, como órgano superior de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.5 del mencionado Reglamento Orgánico, es órgano de contratación, con todas las facultades inherentes, en procedimientos cuyo presupuesto base de licitación no supere 600.000 euros, respecto de las áreas de actuación que se le atribuyen en el Reglamento y de los créditos de sus programas presupuestarios.

Visto que el valor máximo estimado del acuerdo marco para la contratación del servicio consistente en la realización de labores de comprobación relacionadas con el Plan de Inspecciones de Seguridad Industrial y Minera de la Dirección General de Industria asciende a 1.417.067,27 euros, sin incluir el IGIC, estando por tanto sujeto a regulación armonizada, el órgano de contratación, que actúa en nombre de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, es la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, con arreglo a las facultades que le confiere el artículo 29.1.k) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 100.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), en dicho acuerdo marco no se fija presupuesto base de licitación. La autorización del gasto y la correspondiente consignación presupuestaria se realizará cuando se tramite y formalice la contratación basada. Por consiguiente, no procede autorizar aprobación del gasto.

El artículo 61.2 de la LCSP determina que los órganos de contratación podrán delegar sus competencias en esta materia, con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables en cada caso, mientras que el artículo 4.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, establece que, sin perjuicio de que la delegación disponga otra cosa, la facultad

para celebrar contratos lleva implícita la de aprobación del proyecto, la de aprobación de los pliegos, la de adjudicación del contrato, la de formalización del mismo y la de las restantes facultades del órgano de contratación.

El artículo 9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, en los términos que en dicho precepto se establecen.

El artículo 31.3 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, establece que el ejercicio de las competencias propias podrá ser delegado en el órgano que, por la aplicación del principio de eficacia, sea más idóneo para ello.

Dado que razones de índole técnica y de eficacia hacen conveniente delegar en la persona titular de la Dirección General de Industria del Departamento las competencias del órgano de contratación para la tramitación, adjudicación y formalización del acuerdo marco para la contratación del servicio consistente en la realización de labores de comprobación relacionadas con el Plan de Inspecciones de Seguridad Industrial y Minera de la Dirección General de Industria y, en virtud de las competencias atribuidas,

RESUELVO:

Primero.- Delegar en la persona titular de la Dirección General de Industria de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos el ejercicio de la competencia de contratación administrativa, con todas las facultades inherentes a esta, para el acuerdo marco para la contratación del servicio consistente en la realización de labores de comprobación relacionadas con el Plan de Inspecciones de Seguridad Industrial y Minera de la Dirección General de Industria, mediante procedimiento abierto de adjudicación, sujeto a regulación armonizada y tramitación ordinaria.

Segundo.- La delegación de competencias a que se refiere esta Orden está sujeta a las limitaciones que establece el artículo 9.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Tercero.- Las resoluciones administrativas que se dicten en virtud de esta delegación indicarán esta circunstancia, haciendo mención expresa a la autorización de procedencia, así como a esta Orden, y se entenderán dictadas por el órgano delegante.

Cuarto.- La competencia que se delega en esta Orden podrá ser objeto de avocación en la forma prevista en el artículo 10 de la mencionada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Quinto.- La presente Orden surtirá efectos a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de junio de 2026.

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA,
COMERCIO Y AUTÓNOMOS,
Manuel Domínguez González.